

מסורת הש"ס

(א) מ"ק י"ג, (ב) נ"ח מקבצין אלל הרב ואין מלקין עד שיסמינו בהכחמו ולא מימנו אשמתא אלא על דבר חמור ועבדנר חמור אין חולקין כבוד לרב, לפיכך השתתא עדיפא מן המלקות. ערוך ערך נגד ב"א, א) שביעית פ"ט משנה ה', ד) [ג"ל דמיא] והיא בתוספתא שביעית פ"ז ה"טז, ס) שייך למתניתין,

הגהות הב"ח

(א) גמרא דעדיפא עבדי ליה: (ב) רש"י ד"ה ולת ליה לר' יהודה וכו' מאוזן שמיא ואותן פירות שלן שיש לך: (א) ד"ה הכי גרסינן וד"ה מילתא וד"ה ושמע וד"ה רבי יהודה הד"א:

מוסף תוספות

א. אצ"פ שמחמיר על עצמו.
ב. תוס' שאמין.
ג. ארקחני או ממקום שלא כלו למקום שכלו חייב לבער דמשמע הא החזירין למקומו אינו חייבן לבער.
ד. תוס' הלא"ש.
ה. ובמילא יודענא דכל איסורין שבתורה איסורין בנותן טעם.
ו. ד. כי הוא קולט טעם הציר והחומצין יותר מן האחרים וחזרו ופולטו ונותן טעם בהם.
ז. דכבר שבע ליה טעמא.
שס. ו. צא והבא לך אף אתה מאותו מין שנותן טעם.
שס.

רבינו הגנאל

הוא דשמתיה רבי יוסף לבר נתן אביא. משום דאתא מירב לבומבדריא ביום טוב שני דצערת, ואמר ליה אביא ולינגדיה מר, אמר ליה רב יוסף דעדיפא מינה עבדי ביה, כלומר השתתא חמורה מן המלקות, דבמערבא מימינא אנגדא [תרגום במשך היובל במגד שופרא] דבר בי רב, פירוש מתבקצין אצל הרב, וצ"ל ואין מלקין עד שיסמינו בהכחא, ולא מימנו אשמתא, למה שלא תהיה שמתא אלא על דבר חמור, ובדבר חמור אין חולקין כבוד לרב אלא משמתין אותו מיר, לפיכך השתתא עדיפא היא מן המלקות. איכא דאמרי נגדיה כו'. ואמר ליה דטבא ליה עבדי ליה דכי המלקות קלה היא מן השמתא, דגרסינן באלו מגלחין בהאי ענינא דלא מימנו אשמתא דבר כי רב, מאי שמתא אמר רב שם מיתה. ושמואל דבר חמור, ובדבר חמור אין חולקין כבוד לרב אלא משמתין אותו מיר, לפיכך השמתא עדיפא היא מן המלקות. איכא דאמרי נגדיה כו'. ואמר ליה דטבא ליה עבדי ליה דכי המלקות קלה היא מן השמתא, דגרסינן באלו מגלחין בהאי ענינא דלא מימנו אשמתא דבר כי רב, מאי שמתא אמר רב שם מיתה. ושמואל דבר חמור, ובדבר חמור אין חולקין כבוד לרב אלא משמתין אותו מיר, לפיכך השמתא עדיפא היא מן המלקות. איכא דאמרי נגדיה כו'. ואמר ליה דטבא ליה עבדי ליה דכי המלקות פירות שביעית כו'. ואקשינן ולית ליה לר' יהודה נותנין עליו חומרי מקום וכו'. ואמר רב שישא לעולם אית ליה, ומלתא אחריתי איכא במתני' דלא איחמרא בהדיא, דמאחר שהורה שהמולין ממקום שכלו למקום שלא כלו למקום שביעית מותר שלא כלו, ושמע שכלו מאותו מקום שכלו, הוצרך עוד לפרש המולין פירות שביעית ממקום שלא כלו למקום שכלו, ושמע שכלו מאותו מקום

ביישוב לא עבידנא. מלאכה ציוס טוב שני הואיל ונהגו צו איסור לא אשנה לעיניהם את המנהג: **דעדיפא מינה**. החמורה ממנה: **עבדי ליה**. עשיתי לו: **מימנו אנגדא דבר צי רב**. תלמיד ססרה היו נמנין להלקותו ולא לגדותו משום דשמתא חמורה וחוששין לכבוד התורה: **וליס ליה לר' יהודה כו'**.

דמשמע שיכול לומר לו בן מקום שלא כלו לבן מקום שכלו לא והבא לך אף אתה ממקום שהבאתי ותמאלא שלא כלו שם לחיה ואכול מאותן שמתא ^(ט) ואותה שלך שיש לך צדיא אסורין וטעמא משום דגדלו כאן וצוה המקום כלו אצל אני הבאתי את שלי ממקום היתר ואין כאן מחלוקת ולית ליה לר' יהודה דאסור משום חומרי מקום שהלך לשם ואפילו אין שם מחלוקת דהא ממקום שאין עושין למקום שעושין דטעמא לאו משום מחלוקת הוא ואסרינן ליה משום חומרי מקום שאלא משס: הכי גרסינן מילתא **אחריתי קאמר או ממקום שלא כלו למקום שלא כלו ושמע שכלו במקומן חייב לצער ורבי יהודה אומר לא והבא לך אף אתה מהיכא דאייסינו והא לא כלו**^(ו): **מילתא אחריתי קאמר**. תנא קמא: **ושמע שכלו במקומן חייב לצער**. ואע"י דאין כאן חומרי מקום שאלא משס שצטעה שיא' עדיין לא היו נוהגין בזה חומרא: **ר' יהודה אומר לא**. יכול זה לומר לבן מקומו שאלא משס איני משנה ממנהגס דהא הולכתים למקום שלא כלו ולא והבא לך משס ותוכל למאול הרבה: **לחומרא אמה רבי יהודה**. הכי הוה גמיר לה ר"א מרביה דרבי יהודה אמר לחומרא: **אלא איפוך**. תוספת זו שהוספו על המשנה ואימא או ממקום שלא כלו למקום שכלו ושמע שכלו במקומן אינו חייב לצער דאין כאן משום חומרי מקום שאלא משס שסשהויא'ס עדיין לא נאסרו ר' יהודה אומר יש כאן זילול מקומו דאמרי ליה בני מקומו הראשון לא והבא לך מהיכא דאייטינהו ממקום שהבאתם ותמאלא שכבר כלו: **לעולם דדקפני**. דלא איירי מתניתין כצדיא ממקומו למקום השוה לו אלא למקום שאין שוה לו: **והכי קאמר**. מתניתין המוליך פירות שביעית ממקום שכלו למקום שלא כלו או ממקום שלא כלו למקום

שכלו חייב לצער החזירן למקומן ועדיין לא כלו אינו חייב לצער ורבי יהודה מחמיר דאמרינן ליה לא והבא לך אף אתה מהיכא דאייטינהו השתא והא כלו להו: **גבא דחמרא קנטיניהו**. גבו של חמור שהכניסן לתוך אותו מקום החמור קלטן צחומרי אותו מקום שלא יוכל להחזירן עוד הא לא גדלו שם ואינו אוכלן שס: **הכוצש שלשה ככשים**. שלשה מיני ירק צבצית אחת של חומץ או של ציר כדי להתקיים: **אוכלין**. משלשתן: **על הראשון**. על סמך הראשון הממהר להיות כלה לחיה מן השדה דמשעה שיכלה אחד מהן מן השדה שלשתן אסורין דכצשייהו משוי להו כחד: **אף על האחרון**. על סמך מין הכלה אחרון ואוכל משלשתן ואע"פ שמין השנים כלה לחיה כבר. ותנא דמתני' ור' יהודה צבא פליגי דתנא קמא קצר לה כרבי יהושע דמיקל והכי מישתמעא למילתיה ממקום שלא כלו למקום שכלו כולן אותו שכנש ראשון אוסר הכל אצל האחרון אינו נותן טעם בראשון^א ואס כלה מין האחרון מן השדה אינו אוסר אותם שכנשו קודם וטעם דרבי יהושע אחרון נותן טעם בראשון פ"י אף האחרון כדאמר הכא אף על האחרון וקסבר ר' יהושע דמיד כשכלה אחד מהמינים האחרון או הראשון או האמצעי כולן אסורין דנותן טעם זה צוה ורבי יהודה דמתניתין לחומרא כוותיה^ב ורצן גמליאל סבר דפרישית דהגוף שכלה אסור והטעם היו כמצוער:

אומר אומרים לו צא והבא לך אף אתה ממקום שאתה בו, ואם כלה מאותו המקום מה שיש בצוער.

מקום שנהגו פרק רביעי פסחים

ביישוב לא עבידינן. אפילו צאינעא ואפילו דעמו לחזור דלא אפשר למלאכה צאינעא כמו שאר דברים:

ממקום שבא' למקום שא' בא' חייב לבער. תימה לר"י והלא אסור לשנות מפני המחלוקת אפילו לקולא כדאמר לעיל

אין צוה מפני שינוי המחלוקת דמימר אמרי כמה צטלני איכא צשוקא הא אי לאו האי טעמא הוה אסור לשנות מפני המחלוקת^א ומיהו יש לומר אי מדאורייתא חייב לצער משום מחלוקת לא יעבור על דברי תורה ועוד אורי"י דלא שייך מחלוקת אלא בדבר שתלוי בגוף האדם אצל צפירות לא שייך מחלוקת דלמרינן ממקום שכלו צאו: **אב"י אמר ר'עורם בדרקתני**. לדנניו אין חסר כלום מן המשנה דרבי יהודה לדיוקא דמתניתין קאי^ב:

הכובש שלשה ככשים. כגון לפת וצלל וקפלוט שאין ציעורן שוה רצי אליעזר אומר אוכלין על הראשון טעמנו אוסר כולם ולא חשיב כמצוער אך לרבי יהושע תימה לר"י איך מותר גוף אותם שכלו ואומר רבינו תס דצמורת כהנים צפרשת צהר סיני פליגי צקראי דתניא מן השדה תאכלו את תבואתם כל זמן שאתה אוכל מן השדה אתה אוכל מן הבית וכו' מכאן אמרו חכמים הכוצש שלשה ככשים צבצית רבי אליעזר אומר כיון שכלה אחד מן השדה יצער הכל מן הבית והיינו אוכלין על הראשון דבשמעתין ואס תאמר לר' אליעזר לישמוק קרא מיניה דנפקא לן מולצהמקנ^ג וי"ל דסבר ר' אליעזר דאי לאו האי קרא ה"א לדאמו המין דוקא יצער ולא יותר אע"פ שטעם האיסור מעורב בזה דלא דמי איסור דציעור לשאר איסורים שכלו שרי לעניים וה"א דמיחציה כמצוער כיון שאין כאן אלא הטעם ור' יהושע סבר דודאי הטעם חשיב כמצוער והאי קרא אתי להמיר אף גוף אותו שכלה הואיל ומעורב בזה הטעם המותרין ומן השדה משמע ליה מן דבר שמקלט הטעם ממנו שצדה תאכלו אף האיסור עצמו ורצן גמליאל סבר ממשות של כל אחד שכלה מן השדה אסור אצל הטעם הוא כמצוער וצמגילת סתרים דרבינו נקיס פירש דראשון היינו שניתן לראשון ככנשו

ואחרון שניתן אחרון ככנשו והכי אמרינן צירושלמי מה טעם דרבי אליעזר הראשון נותן טעם בלחרון^ד הלכך אם כלה מן השדה אותו שכנש ראשון אוסר הכל אצל האחרון אינו נותן טעם בראשון^ה ואס כלה מין האחרון מן השדה אינו אוסר אותם שכנשו קודם וטעם דרבי יהושע אחרון נותן טעם בראשון פ"י אף האחרון כדאמר הכא אף על האחרון וקסבר ר' יהושע דמיד כשכלה אחד מהמינים האחרון או הראשון או האמצעי כולן אסורין דנותן טעם זה צוה ורבי יהודה דמתניתין לחומרא כוותיה^ו ורצן גמליאל סבר דפרישית דהגוף שכלה אסור והטעם היו כמצוער:

עד אומר אומרים לו צא והבא לך אף אתה ממקום שאתה בו, ואם כלה מאותו המקום מה שיש בצוער.

גב.

עין משפט ונר מצוה

יד א מ"ח פ"ח מהל' יו"ט הלכה כ טו"ט"א א"ח סי' טלו טע"ג:

בז ב מ"י פ"ז מהלכות ת"ת הלכה א סמג לאון רח טו"ט"ע י"ד סי' שלד סעיף מג:

בז ג מ"י פ"ז מהלכות ת"ת הלכה יד סמג שס טו"ט"ע שס סעיף מג: יו ד מ"י פ"א מהלכות יו"ט הלכה כב סמג לאון עה טו"ט"ע א"ח סי' טלו סעיף א:

יח ה מ"י פ"ז מהלכות שמיטה הלכה ו סמג עשין קמח:

יט ו שס הלכה יא:

פוסקים

רבינו הגנאל (המשך)
שהביאם, ואתא לאוקמה דרבי יהודה לקולא ונחזה. ואפיכא למתני' ואוקמנא רבי יהודה לחומרא חייב לבער, ות"ק לקולא אינו חייב לבער, והכין פירוש,

ת"ק סבר כיון דאיידינהו ממקום שלא כלו למקום שלא כלו נסתלקו תורת אותו מקום שהביאו שם מעליו, ואע"י דכלו התם השתא כיון דלא אלא הכא אין חייב לבער. ור' יהודה אומר לו צא והבא [לך] ממקום שהבאת [אתה] אותם, וכיון שאין שם מי יביא חייב לבער, וכאלו הביאם עכשיו ממקום שכלו למקום שלא כלו שנותנין עליו חומרי מקום שיצא משם, לפיכך חייב לבער. והא דאמר אב"י ממקום שלא כלו למקום שכלו והחזירין למקומן שלא כלו, ת"ק סבר הרי הן בחזקתן, ור' יהודה סבר כיון דעלייתו למקום שכלו נאסרו. ותאקפתא דרבא אסי פשוטין הן. ואוקמא רב אסי בלוגתא דהני תנאי, דתנן הכובש שלשה ככשין בחבית אחת, ר' אליעזר אומר אוכלין על הראשון, פירוש אותו הכובש שכבש מחתלה, ור' יהושע אומר אף על האחרון כו', והכי קותי' במתני'. וכן הכובש שלשה ככשין בחבית אחת ולא כלה הכל, אלא אפילו נשאיר אחד מהן אינו חייב לבער, רבי אליעזר אומר אומר שכלה אחד מהן חייב לבער, שאומר לו צא והבא לך אף אתה, וכיון שאינו מוצא להביא [לפיכך] חייב לבער, נמצא רבי יהודה דמחמיר כרבי אליעזר. וגרסי' בירושלמי מאי טעמא דר' אליעזר הראשון נותן טעם באחרון, מ"ט דרבי יהושע אחרון נותן טעם בראשון. ורבינא אמר בפלוגתא דהני תנאי, דתניא אוכלין במהרים עד שיכלה האחרון שבצוער, של בין הכיפיים. פירוש הנסבכין בין האמירין, שאיפשר לאדם ללקטן, ואין אוכלין על של בין השיצים, כגון שנסבכו על קוצין שמכין חיד, שכל הרואה אותן מתיאש מהן, ואין כשירין אלא לעופות. ת"ק כי הני, ור' יהודה חייב לבער ולא יחיישין